



## Nr. 588 Ministerbesprechung vom 5. Dezember 1931, 11 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 374–375

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Schöffler, Geib, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Grieser; MinR Kritzinger (P. 1–2), Jonas (P. 1–2), Feßler, Vogels; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:00

### [Tagesordnung]

1. Maßnahmen gegen Waffenmißbrauch.
2. Maßnahmen zur Sicherung des Weihnachtsfriedens.
3. Senkung der Postgebühren.
4. Etatslage.

Für den zunächst abwesenden Reichskanzler eröffnete und leitete der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* die Sitzung.

#### **1. Maßnahmen gegen Waffenmißbrauch.**

Staatssekretär Zweigert trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor <sup>1</sup>.  
Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu <sup>2</sup>.

#### **2. Maßnahmen zur Sicherung des Weihnachtsfriedens.**

Staatssekretär Zweigert trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Der RIM hatte den Entw. am 3.12.31 vorgelegt, der eine Forderung des Sächs. IM in der Innenministerkonferenz vom 17.11.31 (Dok. Nr. 556) aufgriff. Der Entw. ermächtigte die obersten Landesbehörden, eine Anmeldepflicht für Schußwaffen und Munition bei der Polizei einzuführen. Waffen und Munition konnten, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung es erforderte, in polizeiliche Verwahrung genommen werden. Als Strafandrohung wegen Verstoßes gegen Anmeldung oder Ablieferung sah der Entw. eine Mindestgefängnisstrafe von drei Monaten vor. Das SchußwaffenGes. vom 12.4.28 (RGBl. I, S. 143) wurde in seiner Bestimmung über den Erwerb von Schußwaffen eingeschränkt auf zuverlässige Personen, die ein legitimes Bedürfnis nachweisen konnten. Der gewerbsmäßige Vertrieb von Hieb- und Stoßwaffen wurde von einer behördlichen Genehmigung abhängig gemacht. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung sollte mit mindestens drei Monaten Gefängnis bestraft werden (R 43 I/2701 a, Bl. 281–283).

<sup>2</sup> Veröffentlicht im Kapitel I des Achten Teils der Vierten NotVo. vom 8.12.31, RGBl. I, S. 742.

<sup>3</sup> Der RIM hatte den Entw. am 3.12.31 vorgelegt. Der Entw. verbot für die Zeit vom 20.12.31–3.1.32 öffentliche politische Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel. Außerdem war die Publikation, der Anschlag oder die Ausstellung politischer Plakate, Flugblätter und Flugschriften verboten. Wer entgegen dem Verbot eine politische Versammlung oder einen Aufzug veranstaltete,

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß eine Anzahl von Ländern einen längeren Weihnachtsfrieden wünsche.

Der *Reichspostminister* bat, einen Zusatz zu § 1 zu schaffen, wonach für Länder, die eine derartige Anordnung bereits getroffen hätten, die Bestimmung des § 1 nicht gelten sollte.

*Staatssekretär Dr. Weismann* äußerte Zweifel darüber, ob die Länder eine derartige Bestimmung treffen könnten. Nach seiner Ansicht habe nur das Reich die rechtliche Befugnis zum Erlaß derartiger Bestimmungen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* bat den Reichspostminister, seine Bedenken gegen § 1 zurückzustellen.

Der *Reichspostminister* erklärte, auf dem von ihm vorgeschlagenen Zusatz zu § 1 bestehen zu müssen. Bayern lege auf einen derartigen Zusatz großes Gewicht <sup>4</sup>.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung gegen die Stimme des Reichspostministers zu <sup>5</sup>.

### 3. Senkung der Postgebühren.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* betonte die Notwendigkeit einer Senkung der Postgebühren <sup>6</sup>. Wenn das Reich die Post finanziell entlaste, könne diese nach seiner Auffassung auch die Gebühren senken.

Der *Reichspostminister* führte aus, daß der Verwaltungsrat der Reichspost sich mit dieser Frage befassen müsse. Er hoffe jedoch, daß der Verwaltungsrat gegen eine Senkung der Postgebühren keine Bedenken haben werde. Vielleicht könne die Senkung dann in ungefähr vierzehn Tagen angeordnet und schon vorher in der Verlautbarung zur Notverordnung angekündigt werden <sup>7</sup>.

### 4. Etatslage.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß er gegen die geplante Umsatzsteuererhöhung schwere Bedenken habe. Er gebe einer Zwangsanleihe den Vorzug vor der geplanten Umsatzsteuererhöhung <sup>8</sup>.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* bezweifelte, ob eine Zwangsanleihe den notwendigen finanziellen Erfolg haben werde. Er bezeichnete es im übrigen als notwendig, daß über diesen Punkt noch eine eingehende Aussprache stattfinde <sup>9</sup>.

---

leitete oder als Redner auftrat, sollte mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft werden. Gefängnis- oder Geldstrafe waren für die Teilnehmer an einer Versammlung oder einem Aufzug angedroht. Die Verbreitung politischer Plakate sollte mit Gefängnis bis zu drei Monaten geahndet werden (R 43 I/2701 a, Bl. 278).

<sup>4</sup> Der Bayerische Gesandte v. Preger erhob am 4.12.31 „schwerste Bedenken dagegen [...], daß eine solche polizeiliche Einzelmaßnahme von Reichs wegen erlassen wird. Wie ich bereits ausgeführt habe, steht meine Regierung auf dem Standpunkt, daß in den Ländern, in denen ein geordneter Staatsbetrieb gesichert ist, unmittelbare polizeiliche Anordnungen von Reichs wegen, die immer einen zum mindesten unerwünschten Eingriff in die verfassungsmäßig geschützte Polizeiherrschaft der Länder darstellen, zu vermeiden sind, und nur dann am Platz wären, wenn die Länder sich weigern würden, einem Wunsch der Reichsregierung nach Erlaß einer solchen Anordnung zu entsprechen. Die Bayerische Regierung [...] muß aber Rechtsverwahrung dagegen einlegen, daß unter den gegebenen Umständen eine solche Verordnung von Reichs wegen auch mit Rechtswirkung für Bayern erlassen wird und beantragt, daß Bayern von der vom Reich zu erlassenden Notverordnung ausgenommen wird. Sie schlägt daher vor, in der Verordnung zu bestimmen, daß, soweit nicht ein Land von sich aus eine Anordnung der in Rede stehenden Art getroffen hat oder treffen wird, die Abhaltung politischer Versammlungen verboten wird“ (R 43 I/2701 a, Bl. 284).

<sup>5</sup> Vgl. aber Dok. Nr. 594, P. 8.

<sup>6</sup> Vgl. Dok. Nr. 574, P. 2.

<sup>7</sup> Zum Fortgang der Angelegenheit siehe Dok. Nr. 594, P. 11.

<sup>8</sup> Vgl. Dok. Nr. 585, P. 2.

<sup>9</sup> Hierzu Dok. Nr. 591.

## **Zitierhinweis**

Nr. 588 Ministerbesprechung vom 5. Dezember 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2059–2060 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D588>